

## 退職代行から連絡が来たら、まず確かめる 3 つのこと

社員を雇うすべての会社に関係します。ある日突然、本人ではない人から「退職します」と連絡が入る場面です。

慌てて言い返したり、逆に放っておいたりすると、あとで困ります。

確かめることは 3 つだけです。順番に押さえれば、落ち着いて手続に入れます。

### ■ 何が起きるのか

朝、本人が出社しません。代わりに、聞いたことのない会社名で電話やメールが入ります。「本人の代わりに退職の連絡をしています。今後は本人に連絡しないでください」という内容です。

現場は驚きます。引き継ぎはどうなるのか、貸与品は戻るのか、そもそも本人の意思なのか。ここで感情的に動くと、話がこじれます。まずは 3 つを確かめるところから始めてください。

### ■ まず確かめる 3 つのこと

**1 つめは、本人の意思かどうかです。**法律で確認が義務づけられているわけではありませんが、後で「知らないうちに辞めたことにされた」と言われないう、本人の署名がある書面や、本人からのメール・メッセージで残しておく安心です。

**2 つめは、連絡してきた相手が誰かです。**退職の意思を伝えるだけなら、使いの役割にとどまります。一方、民間の退職代行業者が本人に代わって退職日や未払い賃金について交渉することは、弁護士法上の問題が生じ得ます。弁護士は本人の代理人として交渉でき、労働組合からは団体交渉の申入れが行われる場合があります。相手が誰で、どのような権限で連絡しているかを確認しましょう。

**3 つめは、いつ辞めることになるのかです。**

- ・正社員など、期間の定めのない契約: 申し出の日から **2 週間**が過ぎると終了します
- ・契約社員など、期間の定めのある契約: 原則は期間が満了するまでです。ただし、やむを得ない事情があるときは、直ちに契約を解除できます
- ・**1 年を超える有期契約**: 契約の初日から **1 年を過ぎた日以後**は、申し出ればいつでも退職できます(一部に例外があります)

### ■ 会社がやること

- ・**すぐに** 誰が窓口になるかを決めます。複数の人がばらばらに対応すると、言った・言わないになります
- ・**退職日が決まったら** 貸与品(社員証、パソコン、鍵、制服など)の返し方と、引き継ぎの方法を伝えます。本人と直接やり取りしない場合は、書面の送り方も決めます
- ・**5 日以内** 社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失届を出します。提出先は年金事務所です。健康保険組合に入っている会社は、健康保険の分を組合に出します

・翌日から **10 日以内** 雇用保険の資格喪失届を出します。退職が理由のときは、原則として離職証明書を添えます

離職票を本人が希望しないときは、離職証明書を省けます。ただし、**退職した日に 59 歳以上の方は**、希望にかかわらず必ず添えることになっています。

## ■ よくある誤解

「代行からの連絡なのだから、応じなくてよい」と思われがちですが、退職の意思そのものは本人のものです。放っておくと手続が遅れ、社会保険や雇用保険の期限に間に合わなくなります。

「契約社員は途中で辞められない」とも思われがちですが、やむを得ない事情があるときは直ちに解除できます。1 年を超える契約で 1 年が過ぎている場合も、申し出があれば退職できます。

### 【まず一步】 今週できること

退職代行から電話が来たとき、**誰が受けるか**を決めておいてください。あわせて「相手の会社名」「弁護士かどうか」「本人の名前」「希望する退職日」を書き取るメモを 1 枚作っておくと、当日あわてずに済みます。

## 出典

- ・民法(明治 29 年法律第 89 号)第 627 条・第 628 条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089> | 確認日 2026-09-14
- ・労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)附則第 137 条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049> | 確認日 2026-09-14
- ・弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 3 条・第 72 条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205> | 確認日 2026-10-02
- ・労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)第 6 条 | <https://www.mhlw.go.jp/web/t.doc?dataId=73001000&dataType=0> | 確認日 2026-10-02
- ・雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第 3 号)第 7 条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003> | 確認日 2026-09-14
- ・厚生年金保険法施行規則(昭和 29 年厚生省令第 37 号) | <https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037> | 確認日 2026-09-14
- ・健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 29 条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036> | 確認日 2026-09-14

2026 年 9 月 14 日 個別の事情により取扱いが変わる場合があります。詳しくはご相談ください。

## 事務所からの一言

初動の手順づくり、本人への連絡文の書き方、退職にまつわる規程の見直しまで、と一緒に考えます。「いま連絡が来ていて困っている」というご相談も承っています。

**リベレスト社会保険労務士事務所 代表 馬場 英行**

TEL:090-8753-5684 / Email:livelest-council@outlook.jp

Web:<https://livelestcouncil-netizen.github.io/my-homepage/>